

Proibida a reprodução e comercialização sem autorização

Usuário: Julio Cesar Justini dornellas, julio.justini@gmail.com, CPF: 05536778960

Disposições Setoriais, Compras, Serviços (arts. 40 a 52 da Lei nº 14.133/2021)

DISPOSIÇÕES SETORIAIS, COMPRAS E SERVIÇOS

1) Introdução

Nesta aula vamos abordar os artigos que tratam das **disposições setoriais, compras e serviços**. Este tópico engloba os artigos 40 ao 52, totalizando 13 artigos. No entanto, vamos nos concentrar com mais foco em dois pontos que são mais importantes.

Quero ressaltar a orientação que é fundamental ler o texto da Lei, pois, como a lei de licitações é extensa, nas aulas priorizaremos os pontos mais frequentemente cobrados em concursos. Nesse assunto, os artigos 40 e 41 são frequentemente mais cobrados em prova.

2) Planejamento das Compras

Vamos começar analisando o artigo 40 da nova Lei de Licitações e Contratos, Lei 14.133/21. Este artigo é bastante relevante, porque trata do planejamento. Desde o início do nosso curso, falamos sobre a importância do planejamento, que é um princípio fundamental da administração pública em relação às suas contratações.



Fique ligado!

Esse Art. 40 da Nova Lei costuma ser **muito cobrado em provas!**

Quando a administração planeja suas contratações, ela pode otimizá-las, planejando a quantidade precisa e a qualidade dos bens necessários. A antiga Lei de Licitações, a 8666, já abordava questões semelhantes, mas com foco nas regras de compras. Aqui na nova Lei, no entanto, o artigo 40 foca especificamente no **planejamento de compras**, o que traz uma perspectiva diferente.

Confira o Art.40 da Lei 14.133/21:

Art. 40. O **planejamento de compras** deverá considerar a **expectativa de consumo anual** e observar o seguinte:

- I - condições de aquisição e pagamento semelhantes às do setor privado;
- II - processamento por meio de sistema de registro de preços, quando pertinente;
- III - determinação de unidades e quantidades a serem adquiridas em função de consumo e utilização prováveis, cuja estimativa será obtida, sempre que possível, mediante adequadas técnicas quantitativas, admitido o fornecimento contínuo;
- IV - condições de guarda e armazenamento que não permitam a deterioração do material;
- V - atendimento aos princípios:
 - a) da padronização, considerada a compatibilidade de especificações estéticas, técnicas ou de desempenho;
 - b) do parcelamento, quando for tecnicamente viável e economicamente vantajoso;
 - c) da responsabilidade fiscal, mediante a comparação da despesa estimada com a prevista no orçamento.

§ 1º O termo de referência deverá conter os elementos previstos no inciso XXIII do caput do art. 6º desta Lei, além das seguintes informações:

- I - especificação do produto, preferencialmente conforme catálogo eletrônico de padronização, observados os requisitos de qualidade, rendimento, compatibilidade, durabilidade e segurança;
- II - indicação dos locais de entrega dos produtos e das regras para recebimentos provisório e definitivo, quando for o caso;
- III - especificação da garantia exigida e das condições de manutenção e assistência técnica, quando for o caso.

§ 2º Na aplicação do princípio do parcelamento, referente às compras, deverão ser considerados:

- I - a viabilidade da divisão do objeto em lotes;
- II - o aproveitamento das peculiaridades do mercado local, com vistas à economicidade, sempre que possível, desde que atendidos os parâmetros de qualidade; e
- III - o dever de buscar a ampliação da competição e de evitar a concentração de mercado.

§ 3º O parcelamento não será adotado quando:

- I - a economia de escala, a redução de custos de gestão de contratos ou a maior vantagem na contratação recomendar a compra do item do mesmo fornecedor;
- II - o objeto a ser contratado configurar sistema único e integrado e houver a possibilidade de risco ao conjunto do objeto pretendido;
- III - o processo de padronização ou de escolha de marca levar a fornecedor exclusivo.

§ 4º Em relação à informação de que trata o inciso III do § 1º deste artigo, desde que fundamentada em estudo técnico preliminar, a Administração poderá exigir que os serviços de manutenção e assistência técnica sejam prestados mediante deslocamento de técnico ou disponibilizados em unidade de prestação de serviços localizada em distância compatível com suas necessidades.

Ele estabelece que o planejamento de compras deve considerar a **expectativa de consumo anual** e observar algumas diretrizes.



Importante!

É importante ressaltar que a expectativa de consumo anual **não precisa** necessariamente ser baseada no exercício anterior, já que **o consumo pode variar de um ano para o outro**, ela pode ter um consumo mais alto ou mais baixo.

Portanto, o planejamento é feito utilizando técnicas adequadas para **estimar o consumo esperado para o próximo ano**. Agora, vamos examinar as diretrizes estabelecidas pelo artigo.

Primeiro, o item I menciona que as **condições de aquisição e pagamento devem ser semelhantes às do setor privado**. Isso **não** significa que as compras públicas devem ser idênticas às do setor privado, pois o Estado precisa seguir regras específicas e licitar.

No entanto, a ideia é desburocratizar o processo de compras públicas sempre que possível, buscando condições semelhantes às do setor privado **para agilizar o processo**.

Confira o Item I do Art. 40 da Lei 14.133/21:

I - condições de **aquisição e pagamento** semelhantes às do **setor privado**;

Segundo, o item II aborda o **sistema de registro de preço (SRP)**, que é um procedimento auxiliar à licitação. Embora seja **preferencial**, **não é obrigatório** utilizar o SRP, e sua aplicação **depende da situação e da viabilidade**. O SRP é um sistema de compra, um procedimento auxiliar à licitação, que será visto em aulas posteriores.

Confira o Item II do Art. 40 da Lei 14.133/21:

II - processamento por meio de **sistema de registro de preços**, quando pertinente;

Terceiro, o item III diz respeito à **determinação das unidades e quantidades a serem adquiridas** com base no **consumo e na utilização provável**. Isso significa que o órgão deve estimar a quantidade a ser consumida durante o ano, utilizando técnicas quantitativas adequadas para essa previsão, sempre admitindo o fornecimento contínuo.

Confira o Item III do Art. 40 da Lei 14.133/21:

III - **determinação de unidades e quantidades a serem adquiridas** em função de **consumo e utilização prováveis**, cuja estimativa será obtida, sempre que possível, mediante adequadas **técnicas quantitativas**, **admitido o fornecimento contínuo**;

O Item IV do artigo 40 trata da **condição de guarda e armazenamento dos materiais adquiridos** pela administração. Este é um aspecto crucial, pois muitos bens precisam ser estocados e é essencial que sejam armazenados adequadamente para evitar deterioração ou perda.

É fundamental garantir uma boa condição de estoque e armazenamento para preservar a integridade dos materiais. Esses bens, quando forem estocados, precisam estar em locais que permitam a guarda e armazenamento sem perigo de deterioração, sem perigo de perecer.

Confira o Item IV do Art. 40 da Lei 14.133/21:

IV - condições de **guarda e armazenamento** que **não permitam a deterioração** do material;

Já o Item V estabelece três princípios importantes a serem seguidos: **padronização, parcelamento e responsabilidade fiscal**.

Padronização	As compras realizadas pela administração devem obedecer a um padrão técnico, estético e de desempenho previamente estabelecido. Isso garante que os produtos adquiridos atendam às necessidades específicas da administração, evitando a compra de itens com especificações divergentes.
--------------	---

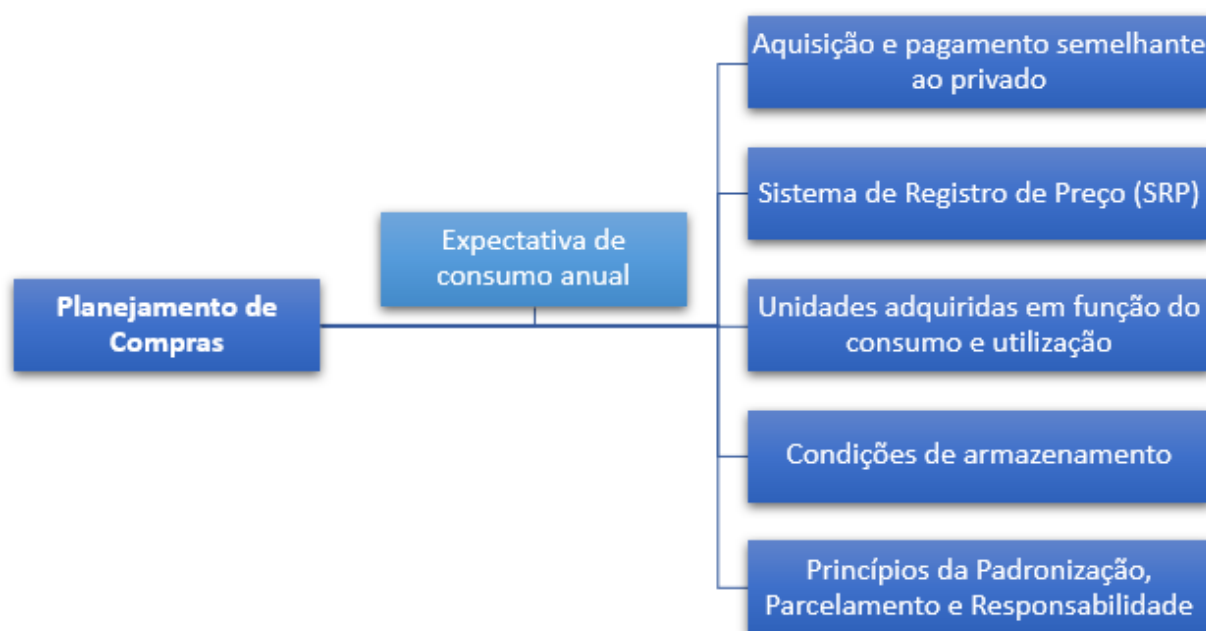
Parcelamento	Realizar compras de forma parcelada sempre que isso for tecnicamente viável e economicamente vantajoso . Por exemplo, em casos de alimentos cujos preços variam ao longo do ano, o parcelamento das compras durante o ano pode permitir obter preços mais vantajosos e evitar perdas por deterioração. Ou seja, ao invés de comprar todas as unidades de uma vez no ano, comprar um a quantidade menor, mas mais vezes ao ano.
Responsabilidade Fiscal	Exige que haja uma comparação entre a despesa estimada e a prevista no orçamento. Isso significa que as contratações só podem ser realizadas se houver previsão orçamentária específica para elas. É necessário que o valor estimado para a contratação esteja dentro do que foi previsto no orçamento, garantindo assim a responsabilidade fiscal.

Confira o Item V do Art. 40 da Lei 14.133/21:

V - atendimento aos princípios:

- a) da padronização, considerada a compatibilidade de especificações estéticas, técnicas ou de desempenho;
- b) do parcelamento, quando for tecnicamente viável e economicamente vantajoso;
- c) da responsabilidade fiscal, mediante a comparação da despesa estimada com a prevista no orçamento.

Portanto, o artigo 40 estabelece diretrizes importantes para o planejamento e a realização de compras públicas, visando garantir uma gestão eficiente dos recursos públicos e o cumprimento das normas legais. É essencial compreender esses princípios para evitar problemas durante a execução das licitações.



3) Fornecimento de Bens

O Artigo 41 da Lei estabelece as condições em que a Administração Pública pode excepcionalmente indicar marcas ou modelos de produtos em processos licitatórios que envolvam o fornecimento de bens, além de outras disposições relacionadas a essa temática.

Confira o Art. 41 da Lei 14.133/21:

Art. 41. No caso de licitação que envolva o fornecimento de bens, a Administração poderá excepcionalmente:

I - indicar uma ou mais marcas ou modelos, desde que formalmente justificado, nas seguintes hipóteses:

a) em decorrência da necessidade de padronização do objeto;

b) em decorrência da necessidade de manter a compatibilidade com plataformas e padrões já adotados pela Administração;

c) quando determinada marca ou modelo comercializados por mais de um fornecedor forem os únicos capazes de atender às necessidades do contratante;

d) quando a descrição do objeto a ser licitado puder ser mais bem compreendida pela identificação de determinada marca ou determinado modelo aptos a servir apenas como referência;

II - exigir amostra ou prova de conceito do bem no procedimento de pré-qualificação permanente, na fase de julgamento das propostas ou de lances, ou no período de vigência do contrato ou da ata de registro de preços, desde que previsto no edital da licitação e justificada a necessidade de sua apresentação;

III - vedar a contratação de marca ou produto, quando, mediante processo administrativo, restar comprovado que produtos adquiridos e utilizados anteriormente pela Administração não atendem a requisitos indispensáveis ao pleno adimplemento da obrigação contratual;

IV - solicitar, motivadamente, carta de solidariedade emitida pelo fabricante, que assegure a execução do contrato, no caso de licitante revendedor ou distribuidor.

Parágrafo único. A exigência prevista no inciso II do caput deste artigo restringir-se-á ao licitante provisoriamente vencedor quando realizada na fase de julgamento das propostas ou de lances.

3.1) Preferência de Marca

O ponto discutido agora envolve a preferência de marca em processos de licitação para aquisição de bens pela Administração Pública. **Em geral, a regra é que a Administração não pode indicar uma marca específica** ao realizar uma contratação, como no caso da compra de veículos, em que não pode simplesmente exigir um determinado modelo como Gol, Celta, Corsa, entre outros.

Em vez disso, a Administração deve especificar as **características necessárias** do bem, como tipo de veículo, capacidade do motor, equipamentos inclusos, entre outros, permitindo que fornecedores de diferentes marcas concorram com base nessas especificações.

No entanto, existem **exceções** previstas no artigo 41 da Lei 14.133/21, **que autorizam a indicação de marca em certas situações justificadas.**

De acordo com o Item I do Art. 41, a administração **pode indicar uma ou mais marcas ou modelos de bens**, desde que justifique formalmente. Isso pode ocorrer em casos de:

- **Necessidade de padronização do objeto**

Por exemplo, se um estado possui uma frota de mil veículos modelo Corolla e precisa repor alguns veículos, pode especificar no edital que deseja adquirir veículos da marca Toyota Corolla para manter a padronização da frota.

- **Para manter compatibilidade com plataformas já adotadas**

Por exemplo, se a Administração realiza a manutenção de sua própria frota de veículos e precisa comprar óleo de motor, pode especificar no edital que deseja adquirir óleo de uma marca específica recomendada pelo fabricante do veículo, garantindo a compatibilidade e qualidade do produto.

Outro exemplo, se todos os computadores de uma repartição pública utilizam o sistema operacional Microsoft Windows e apenas o software Microsoft Office é compatível com esse sistema, a Administração pode especificar no edital que deseja adquirir o software Microsoft Office para garantir a compatibilidade e interoperabilidade dos sistemas.

- **Quando apenas determinadas marcas são capazes de atender às necessidades**

Por exemplo, se a administração pública precisa adquirir uma retroescavadeira para uma obra específica e apenas uma marca oferece um modelo que atende às necessidades do órgão, ela pode especificar no edital que deseja adquirir o produto dessa marca em questão.

É importante destacar que, nesse caso, não se trata necessariamente de um fornecedor exclusivo, mas sim de uma marca que é exclusiva naquela característica específica que atende às necessidades da Administração.

Considera outro exemplo, se a Administração precisa adquirir um Fiat Uno Mille para uma determinada finalidade e apenas a marca Fiat Uno Mille possui as características necessárias para resolver o problema, ela pode indicar essa marca no edital de licitação, permitindo que diferentes fornecedores que vendem esse modelo específico concorram.

- **Quando a descrição do objeto é melhor compreendida por meio de uma marca específica**

Isso ocorre quando a marca se torna tão conhecida que se torna sinônimo do produto em questão. Por exemplo, quando alguém vai ao supermercado e pede uma Coca-Cola, geralmente não está se referindo genericamente a um refrigerante sabor cola, mas sim à marca específica Coca-Cola.

Nesse caso, a Administração pode especificar no edital que deseja adquirir produtos de determinada marca conhecida, como Coca-Cola, Bombril, entre outros, ou similares de igual qualidade, facilitando a identificação do objeto desejado.

Essas possibilidades de indicação de marca visam garantir a eficiência e a adequação das compras públicas às necessidades específicas de cada órgão ou entidade, assegurando a transparência nos processos licitatórios e a qualidade dos produtos adquiridos. Embora a preferência de marca deva ser justificada e limitada a casos excepcionais, é uma ferramenta importante para garantir a eficácia das compras públicas.



Veja como foi cobrado!

QUESTÃO #1990398

FGV - 2022 - Assistente Administrativo da Fazenda Estadual (Sefaz AM)

De acordo com a nova Lei de Licitações (Lei nº 14.133/2021), o planejamento de compras deverá considerar a expectativa de consumo anual e observar alguns requisitos, como o seguinte:

- A) condições de aquisição e pagamento semelhantes às do setor privado.
- B) processamento sempre por meio de sistema de registro de preços.
- C) condições de guarda e armazenamento que viabilizem o menor preço, ainda que tais condições permitam a deterioração do material.
- D) economicidade, vedado o atendimento ao princípio do parcelamento, ainda que seja tecnicamente viável e economicamente vantajoso;
- E) determinação de unidades e quantidades a serem adquiridas em função de consumo e utilização, tendo como referência o exercício anterior, com estimativa que será obtida mediante adequadas técnicas quantitativas, vedado o fornecimento contínuo.

GABARITO: LETRA A

Segundo a Lei nº 14.133/2021, de Licitações e Contratos Administrativos:

Art. 40. O planejamento de compras deverá considerar a expectativa de consumo anual e observar o seguinte:

- I - **condições de aquisição e pagamento semelhantes às do setor privado;**

Portanto, **gabarito letra "A"**.

Vejam os **erros** das demais alternativas:

B) processamento **sempre** por meio de sistema de registro de preços.

INCORRETA. Este recurso deverá ser usado "**quando pertinente**", segundo o inciso II, do art. 40, da Lei nº 14.133/2021.

Art. 40. O planejamento de compras deverá considerar a expectativa de consumo anual e observar o seguinte:

(...)

II - processamento por meio de sistema de registro de preços, quando pertinente;

C) condições de guarda e armazenamento que ~~viabilizem o menor preço, ainda que tais condições permitam~~ a deterioração do material.

INCORRETA. O correto é "**não permitam**", segundo o inciso IV, do art. 40, da Lei nº 14.133/2021.

IV - condições de guarda e armazenamento que não permitam a deterioração do material;

D) ~~economicidade, vedado o~~ atendimento ao princípio do parcelamento, ~~ainda que seja~~ tecnicamente viável e economicamente vantajoso;

INCORRETA. O correto é "**quando for**", segundo a alínea "b", do inciso V, do art. 40, da Lei nº 14.133/2021.

V - atendimento aos princípios:

b) do parcelamento, quando for tecnicamente viável e economicamente vantajoso;

E) determinação de unidades e quantidades a serem adquiridas em função de consumo e utilização, ~~tendo como referência o exercício anterior~~, com estimativa que será obtida mediante adequadas técnicas quantitativas, ~~vedado~~ o fornecimento contínuo.

INCORRETA. O correto, segundo o inciso III, do art. 40, da Lei nº 14.133/2021, é:

III - determinação de unidades e quantidades a serem adquiridas em função de consumo e utilização **prováveis**, cuja estimativa será obtida, **sempre que possível**, mediante adequadas técnicas quantitativas, **admitido** o fornecimento contínuo;

3.2) Amostra ou Prova

A Administração pode **exigir amostra ou prova de conceito do bem em diferentes momentos do processo licitatório**, como na fase de pré-qualificação, julgamento das propostas ou durante a vigência do contrato. Isso é válido **quando há a necessidade de avaliar a qualidade ou adequação** do produto ao uso pretendido.

Por exemplo, se um município está licitando a compra de uniformes escolares, pode solicitar amostras para verificar a qualidade do tecido e o acabamento das peças.

Confira o Item II do Art. 41 da Lei 14.133/21:

II - exigir amostra ou prova de conceito do bem no procedimento de pré-qualificação permanente, na fase de julgamento das propostas ou de lances, ou no período de vigência do contrato ou da ata de registro de preços, desde que previsto no edital da licitação e justificada a necessidade de sua apresentação;

3.3) Proibição de Contratação

A Administração também pode **proibir a contratação de determinada marca ou produto** se comprovar, **por meio de processo administrativo**, que os produtos adquiridos anteriormente **não atenderam aos requisitos necessários**.

Por exemplo, se um hospital público teve problemas recorrentes com um determinado equipamento médico devido a falhas de desempenho, pode proibir a contratação daquela marca específica em futuras aquisições.

Confira o Item III do Art. 41 da Lei 14.133/21:

III - vedar a contratação de marca ou produto, quando, mediante processo administrativo, restar comprovado que produtos adquiridos e utilizados anteriormente pela Administração não atendem a requisitos indispensáveis ao pleno adimplemento da obrigação contratual;

3.4) Carta de Solidariedade

Pode haver exigência de uma **carta de solidariedade emitida pelo fabricante**, **garantindo a execução do contrato**, especialmente quando o licitante é um revendedor ou distribuidor. Isso assegura que, caso haja problemas com o fornecedor, o fabricante se responsabilize pela execução do contrato.

Por exemplo, se uma prefeitura está contratando uma empresa para fornecer equipamentos de informática e o fornecedor é um revendedor autorizado de uma determinada marca, a Administração pode exigir uma carta de solidariedade do fabricante para garantir a prestação do serviço.

Confira o Item III do Art. 41 da Lei 14.133/21:

IV - solicitar, motivadamente, carta de solidariedade emitida pelo fabricante, que assegure a execução do contrato, no caso de licitante revendedor ou distribuidor.

Portanto, o Artigo 41 oferece flexibilidade à Administração Pública, permitindo que ela adote medidas excepcionais para garantir a eficiência e a adequação das compras públicas às necessidades específicas de cada órgão ou entidade. Essas medidas visam assegurar a qualidade dos produtos adquiridos, a transparência nos processos licitatórios e a economia de recursos públicos.

4) Prova de Qualidade

O Art. 42 da Lei 14.133/21 trata da **prova de qualidade de produtos apresentados pelos licitantes como similares aos das marcas indicadas no edital** de licitação. Essa disposição visa garantir que os produtos ofertados atendam aos **padrões de qualidade** exigidos pela Administração Pública, mesmo que não sejam exatamente das marcas especificadas.

Essa prova de qualidade se refere à evidência ou documentação que os proponentes devem fornecer para demonstrar que o produto que estão oferecendo possui uma qualidade equiparável à dos produtos das marcas mencionadas no edital.

Quando um edital de licitação especifica determinadas marcas de produtos como referência, isso geralmente significa que os licitantes podem oferecer produtos similares, desde que atendam a certos critérios de qualidade. Portanto, os proponentes precisam fornecer uma prova de que os produtos que estão oferecendo, mesmo não sendo

exatamente das marcas mencionadas, possuem a mesma qualidade ou características essenciais.

Confira o Art. 42 da Lei 14.133/21:

Art. 42. A prova de qualidade de produto apresentado pelos proponentes como similar ao das marcas eventualmente indicadas no edital será admitida por qualquer um dos seguintes meios:

I - comprovação de que o produto está de acordo com as normas técnicas determinadas pelos órgãos oficiais competentes, pela Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT) ou por outra entidade credenciada pelo Inmetro;

II - declaração de atendimento satisfatório emitida por outro órgão ou entidade de nível federativo equivalente ou superior que tenha adquirido o produto;

III - certificação, certificado, laudo laboratorial ou documento similar que possibilite a aferição da qualidade e da conformidade do produto ou do processo de fabricação, inclusive sob o aspecto ambiental, emitido por instituição oficial competente ou por entidade credenciada.

§ 1º O edital poderá exigir, como condição de aceitabilidade da proposta, certificação de qualidade do produto por instituição credenciada pelo Conselho Nacional de Metrologia, Normalização e Qualidade Industrial (Conmetro).

§ 2º A Administração poderá, nos termos do edital de licitação, oferecer protótipo do objeto pretendido e exigir, na fase de julgamento das propostas, amostras do licitante provisoriamente vencedor, para atender a diligência ou, após o julgamento, como condição para firmar contrato.

§ 3º No interesse da Administração, as amostras a que se refere o § 2º deste artigo poderão ser examinadas por instituição com reputação ético-profissional na especialidade do objeto, previamente indicada no edital.

Essa prova de qualidade pode variar de acordo com o que é estabelecido no edital e na legislação pertinente. Os meios aceitáveis de prova de qualidade são definidos nos incisos I, II e III desse artigo, que incluem desde a conformidade com normas técnicas até certificações, laudos laboratoriais ou declarações de órgãos adquirentes que atestem a qualidade do produto similar, como veremos abaixo:

I - comprovação de que o produto está de acordo com as normas técnicas determinadas pelos órgãos oficiais competentes, pela Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT) ou por outra entidade credenciada pelo Inmetro;

O **primeiro meio de prova** de qualidade é a comprovação de que o produto **está de acordo com as normas técnicas** determinadas:

- Pelos **órgãos oficiais competentes**;
- Pela **Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT)**;
- Ou por outra **entidade credenciada pelo Inmetro**.

Isso significa que, se o produto em questão atender às normas técnicas estabelecidas por esses órgãos ou entidades, ele será considerado como tendo qualidade equivalente ao das marcas indicadas no edital.

Suponha que um edital de licitação para a compra de equipamentos de segurança para uso em ambientes industriais especifique uma marca reconhecida de capacetes de proteção. No entanto, os licitantes desejam oferecer um capacete similar de outra marca.

Para comprovar a qualidade desse capacete similar, os licitantes podem fornecer documentação que demonstre que o capacete em questão atende às normas técnicas estabelecidas para capacetes de segurança, como por exemplo, certificados de conformidade emitidos por órgãos competentes, laudos de testes laboratoriais realizados de acordo com as normas aplicáveis ou até mesmo a própria certificação do produto pela ABNT ou pelo Inmetro.

II - declaração de atendimento satisfatório emitida por outro órgão ou entidade de nível federativo equivalente ou superior que tenha adquirido o produto;

A **segunda alternativa de meio prova** a **declaração de atendimento satisfatório emitida por outro órgão** que tenha adquirido o produto.

Ou seja, se um órgão ou entidade de um nível equivalente ou superior ao do proponente adquiriu o produto e emitiu uma declaração de que o mesmo atende às suas necessidades de forma satisfatória, essa declaração pode ser utilizada como prova da qualidade do produto similar.

A ideia por trás desse inciso é reconhecer que outros órgãos ou entidades governamentais podem ter adquirido e testado produtos similares em suas próprias operações e, portanto, estão em posição de confirmar sua adequação e qualidade.

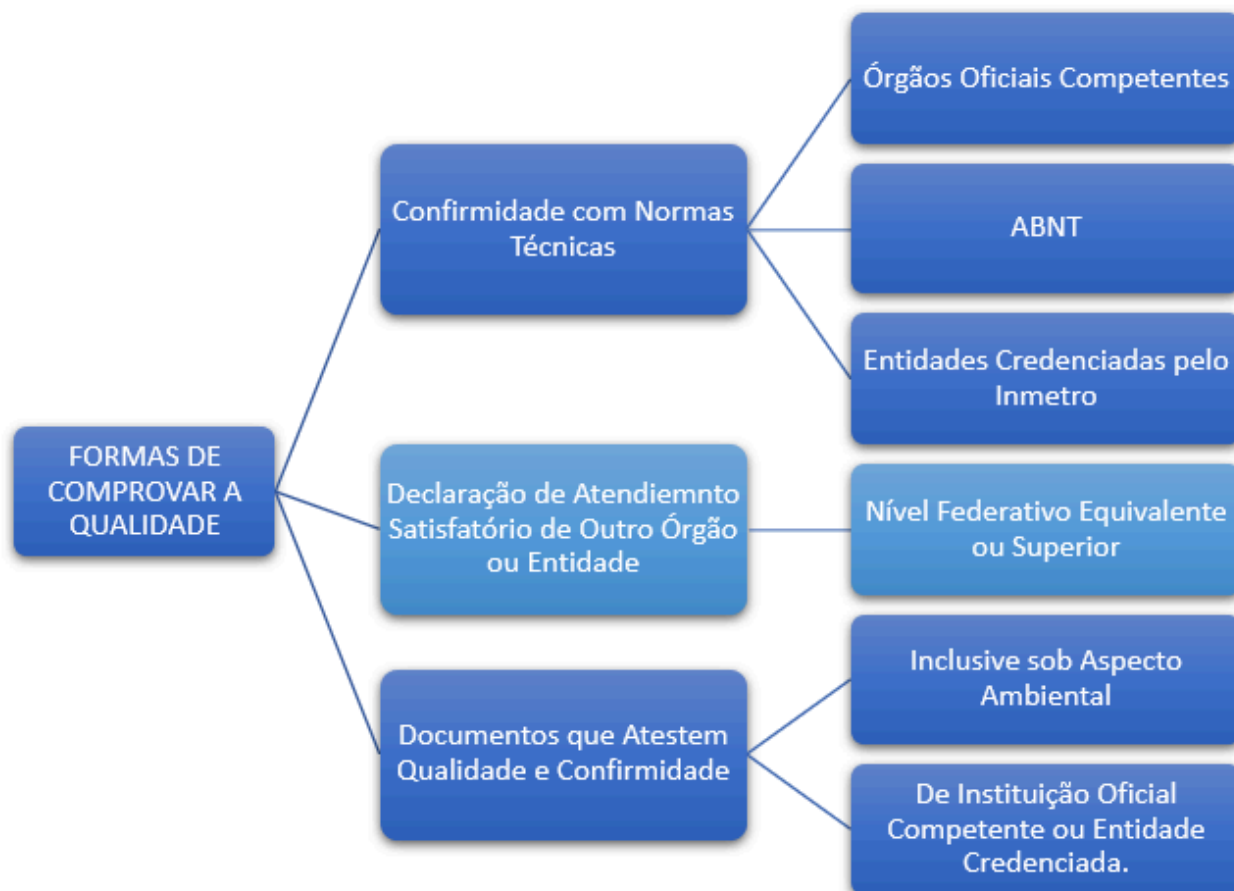
Vamos supor que um município esteja realizando uma licitação para a compra de equipamentos de informática, e o edital especifica uma determinada marca de computadores como referência. No entanto, um licitante deseja oferecer uma marca diferente, mas similar em termos de especificações e desempenho.

Para comprovar a qualidade dos computadores da marca alternativa, o licitante pode apresentar uma declaração de um órgão estadual de nível superior que já adquiriu e utilizou esses computadores em suas próprias operações. Essa declaração atestaria que os computadores foram utilizados satisfatoriamente, sem problemas significativos de desempenho ou durabilidade.

III - certificação, certificado, laudo laboratorial ou documento similar que possibilite a aferição da qualidade e da conformidade do produto ou do processo de fabricação, inclusive sob o aspecto ambiental, emitido por instituição oficial competente ou por entidade credenciada.

Por fim, **a terceira opção de meio de prova** é a **apresentação de certificação, certificado, laudo laboratorial ou documento similar** que **permita a aferição da qualidade e da conformidade** do produto ou do processo de fabricação, inclusive sob o aspecto ambiental.

Esses documentos devem ser emitidos por instituição oficial competente ou por entidade credenciada. Ou seja, se o produto possuir qualquer uma dessas formas de documentação, que atestem sua qualidade e conformidade, emitidas por uma instituição oficial ou entidade credenciada, isso servirá como prova de qualidade do produto similar ao das marcas indicadas no edital.



O parágrafo 1º estabelece uma condição adicional que o edital de licitação pode impor para a aceitabilidade da proposta dos licitantes.

§ 1º O edital poderá exigir, como condição de aceitabilidade da proposta, certificação de qualidade do produto por instituição credenciada pelo Conselho Nacional de Metrologia, Normalização e Qualidade Industrial (Conmetro).

Em termos simples, isso significa que o edital pode solicitar que os licitantes apresentem uma certificação de qualidade do produto emitida por uma instituição que seja reconhecida e credenciada pelo Conmetro, que é o órgão responsável por estabelecer as diretrizes e normas relacionadas à metrologia, normalização e qualidade industrial no Brasil.

Essa medida visa assegurar que os produtos adquiridos por meio do processo licitatório atendam a critérios rigorosos de qualidade e conformidade estabelecidos por autoridades competentes na área de metrologia e qualidade industrial.

O parágrafo 2º estabelece a possibilidade de a Administração oferecer um protótipo do objeto pretendido durante o processo de licitação e de exigir amostras do licitante provisoriamente vencedor, tanto durante a fase de julgamento das propostas como após o julgamento, como condição para firmar o contrato.

§ 2º A Administração poderá, nos termos do edital de licitação, oferecer protótipo do objeto pretendido e exigir, na fase de julgamento das propostas, amostras do licitante provisoriamente vencedor, para atender a diligência ou, após o julgamento, como condição para firmar contrato.

A Administração pode oferecer um protótipo do objeto que está sendo licitado. Isso pode ser útil para os licitantes entenderem melhor as especificações do produto ou serviço que estão sendo solicitados. Além disso, a Administração pode exigir amostras do licitante provisoriamente vencedor para que essas amostras sejam avaliadas como parte do processo de julgamento. Isso é feito para garantir que o produto ou serviço oferecido atenda às especificações e requisitos estabelecidos no edital.

Já o 3º parágrafo estabelece que, no interesse da Administração, as amostras exigidas conforme descrito no parágrafo anterior podem ser examinadas por uma instituição com reputação ético-profissional na especialidade do objeto licitado, desde que essa instituição seja previamente indicada no edital.

§ 3º No interesse da Administração, as amostras a que se refere o § 2º deste artigo poderão ser examinadas por instituição com reputação ético-profissional na especialidade do objeto, previamente indicada no edital.

Isso significa que a instituição escolhida para realizar o exame deve possuir conhecimento técnico e expertise na área específica do produto ou serviço em questão.

É importante destacar que a instituição responsável pelo exame das amostras deve ser previamente indicada no edital de licitação. Isso proporciona transparência e clareza aos licitantes, permitindo que eles saibam quais são as instituições que podem ser responsáveis por avaliar as amostras.

5) Processo de Padronização

O Art. 43 estabelece as diretrizes para o **processo de padronização de bens a serem adquiridos** pela Administração Pública.

Confira o Art. 43 da Lei 14.133/21:

Art. 43. O processo de padronização deverá conter:

- I - parecer técnico sobre o produto, considerados especificações técnicas e estéticas, desempenho, análise de contratações anteriores, custo e condições de manutenção e garantia;
- II - despacho motivado da autoridade superior, com a adoção do padrão;
- III - síntese da justificativa e descrição sucinta do padrão definido, divulgadas em sítio eletrônico oficial.

§ 1º É permitida a padronização com base em processo de outro órgão ou entidade de nível federativo igual ou superior ao do órgão adquirente, devendo o ato que decidir pela adesão a outra padronização ser devidamente motivado, com indicação da necessidade da Administração e dos riscos decorrentes dessa decisão, e divulgado em sítio eletrônico oficial.

§ 2º As contratações de soluções baseadas em software de uso disseminado serão disciplinadas em regulamento que defina processo de gestão estratégica das contratações desse tipo de solução.

Este processo deve incluir:

- **Parecer técnico** sobre o produto;
- **Despacho motivado** da autoridade superior;
- **Síntese da justificativa** e descrição sucinta do padrão definido.

Requer a elaboração de um **parecer técnico** que avalie o produto em questão sob diversos aspectos, tais como suas especificações técnicas e estéticas, seu desempenho, análise de contratações anteriores envolvendo o mesmo produto, seu custo e as condições de manutenção e garantia.

O objetivo é garantir que o produto a ser padronizado **atenda às necessidades** da administração pública de forma eficiente e econômica.

A decisão de adotar um padrão específico deve ser respaldada por um **despacho motivado** emitido pela **autoridade superior responsável**. Esse despacho deve explicar as razões pelas quais o padrão em questão foi escolhido, fornecendo justificativas claras e objetivas para a decisão tomada.

Esse processo de padronização também deve incluir uma **síntese da justificativa** para a escolha do padrão e uma descrição sucinta do próprio padrão definido. Essas informações devem ser **divulgadas em um sítio eletrônico oficial**, garantindo transparência e acesso público às decisões relacionadas à padronização de produtos pela administração pública.

O parágrafo primeiro aborda a possibilidade de padronização com base em processos de **outros órgãos ou entidades de nível federativo igual ou superior** ao do órgão adquirente. Isso proporciona uma maior eficiência e racionalização na escolha de padrões, evitando a repetição de processos de padronização similares em diferentes esferas da administração pública.

§ 1º É permitida a padronização com base em processo de outro órgão ou entidade de nível federativo igual ou superior ao do órgão adquirente, devendo o ato que decidir pela adesão a outra padronização ser devidamente motivado, com indicação da necessidade da Administração e dos riscos decorrentes dessa decisão, e divulgado em sítio eletrônico oficial.

Mas essa decisão de aderir a uma padronização realizada por outro órgão ou entidade **deve ser devidamente motivada**. Isso significa que a autoridade responsável pela decisão deve explicar os motivos pelos quais optou por adotar o padrão definido por outra instituição. Essa motivação deve incluir a indicação da necessidade da administração pública em adotar tal padronização, bem como os potenciais riscos decorrentes dessa decisão.

Já o último parágrafo aborda a regulamentação das contratações de soluções baseadas em software de uso disseminado. Ou seja, refere a contratações públicas que envolvem a aquisição de soluções tecnológicas baseadas em software amplamente utilizado, como programas de computador que são amplamente reconhecidos e utilizados no mercado, por exemplo, sistemas operacionais, softwares de gestão empresarial, aplicativos de produtividade, entre outros.

§ 2º As contratações de soluções baseadas em software de uso disseminado serão disciplinadas em regulamento que defina processo de gestão estratégica das contratações desse tipo de solução.

Essas contratações serão **disciplinadas em regulamento**. haverá uma normatização específica que definirá o processo de gestão estratégica dessas contratações. Ele detalhará as diretrizes, procedimentos e critérios a serem seguidos pelos órgãos públicos ao adquirir soluções de software amplamente utilizadas.

O propósito desse regulamento é estabelecer regras claras e procedimentos específicos para a contratação de soluções de software amplamente utilizadas, visando garantir uma gestão eficaz dos recursos públicos, promover a transparência nos processos de contratação e assegurar a obtenção de soluções tecnológicas adequadas às necessidades dos órgãos e entidades da administração pública.

Por exemplo, se um órgão público precisa adquirir computadores para seus funcionários, o processo de padronização deve incluir um parecer técnico que avalie diferentes marcas e modelos considerando especificações técnicas, desempenho, custos de aquisição, manutenção e garantia. Após essa análise, a autoridade superior deve emitir um despacho fundamentado indicando a escolha do padrão adotado, e as justificativas devem ser divulgadas no site oficial do órgão.

6) Estudo Técnico Preliminar

Já o Art. 44 estabelece que, **quando houver a possibilidade de compra ou locação de bens, um estudo técnico preliminar deve ser realizado** para **analisar os custos e benefícios de cada opção**, indicando a alternativa mais vantajosa.

Confira o Art. 44 da Lei 14.133/21:

Art. 44. Quando houver a possibilidade de compra ou de locação de bens, o estudo técnico preliminar deverá considerar os custos e os benefícios de cada opção, com indicação da alternativa mais vantajosa.

Por exemplo, se um órgão público precisa adquirir novos veículos, o estudo técnico preliminar deve considerar os custos de compra e de locação, bem como os benefícios e as necessidades específicas do órgão, para determinar a opção mais vantajosa em termos financeiros e operacionais.

O artigo 44-A, incluído em 2025, introduz uma preocupação concreta com o aproveitamento racional e eficiente de equipamentos destinados a procedimentos diagnósticos ou terapêuticos no âmbito do SUS, estabelecendo um novo parâmetro obrigatório para processos licitatórios que envolvam bens de alto valor.

A regra passa a exigir que, sempre que se pretenda adquirir equipamentos cujo preço supere o limite previsto no inciso II do art. 75 da mesma lei, o procedimento licitatório considere não apenas o preço de aquisição, mas a capacidade real de utilização do equipamento ao longo de sua vida útil.

Essa diretriz aproxima o processo de compras públicas do conceito contemporâneo de “aquisição baseada em valor”, afastando a lógica meramente formal ou economicista.

A norma busca enfrentar um problema histórico da Administração Pública, especialmente na área da saúde: a compra de equipamentos sofisticados que permanecem ociosos, subutilizados ou até mesmo inutilizados por falta de infraestrutura, ausência de equipe treinada, deficiência de manutenção ou incompatibilidade tecnológica.

Ao exigir que o processo licitatório avalie o “adequado aproveitamento ao longo da vida útil”, o legislador impõe uma análise prévia que engloba condições de instalação, disponibilidade de técnicos e profissionais, rotinas de manutenção, consumo de insumos, integração com sistemas já existentes e projeção da demanda que justificará a operação contínua do equipamento.

Desse modo, o novo artigo incorpora a noção de eficiência administrativa (art. 37 da Constituição) como elemento intrínseco da contratação pública.

O § 1º reforça essa lógica ao exigir que o edital de licitação contenha, de forma clara e demonstrável, a capacidade instalada para operar o equipamento ou, caso essa capacidade ainda não exista, um plano de atendimento aos requisitos necessários à sua operação.

Art. 44-A. O processo licitatório para compra de equipamento destinado a procedimento diagnóstico ou terapêutico no âmbito do Sistema Único de Saúde (SUS) que tenha valor superior ao previsto no inciso II do art. 75 desta Lei deve levar em consideração o seu adequado aproveitamento ao longo de sua vida útil.

§ 1º No edital de licitação, deve constar a demonstração da capacidade instalada para operação do equipamento ou o plano de atendimento aos requisitos necessários à operação.

7) Aspectos Ambientais, Energéticos, Urbanísticos, Acessibilidade em Licitações de Obras e Serviços de Engenharia

O Art. 45 da Lei 14.133/21 estabelece diretrizes específicas que devem ser observadas nas **licitações de obras e serviços de engenharia**, com foco especial em **aspectos ambientais, energéticos, urbanísticos e de acessibilidade**.

Há a preocupação em garantir a observância de princípios fundamentais relacionados à proteção ambiental, à sustentabilidade, à preservação do patrimônio cultural e à acessibilidade nas licitações de obras e serviços de engenharia.

Quando se fala em licitações de obras e serviços de engenharia há uma referência aos processos de seleção que os órgãos públicos realizam para contratar empresas que irão atuar nessa área, por exemplo, com construção de estradas, edifícios, pontes, entre outras infraestruturas, além de elaboração de projetos e fiscalização de obras.

Confira o Art. 45 da Lei 14.133/21:

Art. 45. As licitações de obras e serviços de engenharia devem respeitar, especialmente, as normas relativas a:

I - disposição final ambientalmente adequada dos resíduos sólidos gerados pelas obras contratadas;

Aqui, o foco está na **gestão dos resíduos sólidos** produzidos durante a realização das obras. Esses resíduos podem incluir entulhos, sobras de materiais de construção, entre outros.

A disposição final ambientalmente adequada implica em **garantir que esses resíduos sejam tratados e descartados de forma que não causem impactos negativos** ao meio ambiente, à saúde pública ou à segurança. Isso pode envolver, por exemplo, a reciclagem, a reutilização, o tratamento adequado e a destinação correta dos resíduos, de acordo com as normas ambientais vigentes.

II - mitigação por condicionantes e compensação ambiental, que serão definidas no procedimento de licenciamento ambiental;

A mitigação refere-se à **redução ou minimização dos impactos ambientais negativos** causados por uma determinada atividade, neste caso, as obras e serviços de engenharia. Condicionantes são medidas ou obrigações impostas pelos órgãos ambientais como condição para a realização da obra ou serviço. Ou seja, a mitigação por condicionantes implica na adoção de medidas específicas para reduzir ou compensar os impactos ambientais, conforme determinado pelas autoridades ambientais competentes.

A compensação ambiental consiste em medidas adotadas para **compensar os danos ambientais causados** por uma determinada atividade. Isso pode incluir, por exemplo, a restauração de áreas degradadas, o plantio de árvores, a criação de unidades de conservação ou outras ações destinadas a recuperar o meio ambiente afetado.

Já o procedimento de licenciamento ambiental é o processo pelo qual um empreendimento é avaliado em relação aos seus potenciais impactos ambientais, sendo concedida ou não a autorização para sua realização.

Aqui, o inciso II estabelece que as medidas de mitigação por condicionantes e compensação ambiental serão definidas **durante esse processo de licenciamento**, ou seja, as obrigações e as ações necessárias para mitigar e compensar os impactos ambientais serão estipuladas pelas autoridades ambientais

III - utilização de produtos, de equipamentos e de serviços que, comprovadamente, favoreçam a redução do consumo de energia e de recursos naturais;

Destaca a importância de escolher materiais, máquinas, dispositivos, produtos, equipamentos e serviços que serão empregados na realização das obras ou serviços de engenharia, que sejam **eficientes no uso de energia** e que **contribuam para a preservação dos recursos naturais**.

Por exemplo, utilizar materiais de construção mais sustentáveis e duráveis até o uso de equipamentos mais eficientes do ponto de vista energético, além da adoção de práticas que reduzam o desperdício e a utilização de recursos não renováveis.

O item também traz que essa eficácia deve ser comprovada por meio de dados, estudos ou certificações reconhecidas.

IV - avaliação de impacto de vizinhança, na forma da legislação urbanística;

A avaliação de impacto de vizinhança é um instrumento utilizado para identificar, analisar e **prever os possíveis efeitos** de uma determinada obra ou empreendimento **sobre o entorno e as comunidades próximas ao local** onde será realizado. Isso inclui considerações sobre aspectos como tráfego, ruído, qualidade do ar, valorização imobiliária, entre outros.

Ela deve ser realizada conforme as normas e diretrizes estabelecidas na legislação urbanística aplicável, isso significa que os critérios e procedimentos para a realização dessa avaliação devem seguir as regras estabelecidas pelos órgãos responsáveis pelo planejamento e gestão urbana, como planos diretores, leis de uso e ocupação do solo, entre outros instrumentos legais relacionados ao ordenamento do espaço urbano.

V - proteção do patrimônio histórico, cultural, arqueológico e imaterial, inclusive por meio da avaliação do impacto direto ou indireto causado pelas obras contratadas;

Refere-se à preservação de **bens materiais e imateriais que possuem valor histórico, cultural, arqueológico ou imaterial para uma sociedade**. Isso inclui, por exemplo, edifícios, sítios arqueológicos, monumentos, manifestações culturais, entre outros.

Destaca a importância de avaliar os impactos que as obras e serviços de engenharia podem causar sobre o patrimônio, tanto impactos diretos, como danos físicos a um monumento histórico, quanto indiretos, como alterações no ambiente que afetem a sua integridade ou valor cultural.

VI - acessibilidade para pessoas com deficiência ou com mobilidade reduzida.

Trata da **garantia de condições que permitam o acesso e a utilização** de espaços, edificações, mobiliários, equipamentos urbanos, sistemas de transporte e comunicação **por todas as pessoas**, independente de suas habilidades físicas, sensoriais ou cognitivas.

Por exemplo, remoção de barreiras físicas, a disponibilização de recursos adequados e o planejamento de espaços que considerem as necessidades de todas as pessoas.

Isso significa que as obras contratadas devem ser planejadas e executadas de forma a garantir que essas pessoas tenham condições adequadas de acesso e utilização dos espaços, seguindo as normas e padrões de acessibilidade estabelecidos na legislação vigente. Essa medida visa promover a inclusão social e a igualdade de oportunidades para todos os cidadãos.

8) Execução Indireta de Obras e Serviços de Engenharia

O Artigo 46 estabelece os **regimes de execução permitidos para obras e serviços de engenharia**, bem como as **disposições relacionadas aos projetos e às modalidades de contratação**. Vamos analisar cada ponto:

Confira o Art. 46 da Lei 14.133/21:

Art. 46. Na execução indireta de obras e serviços de engenharia, são admitidos os seguintes regimes:

- I - empreitada por preço unitário;
- II - empreitada por preço global;
- III - empreitada integral;
- IV - contratação por tarefa;
- V - contratação integrada;
- VI - contratação semi-integrada;
- VII - fornecimento e prestação de serviço associado.

§ 1º É vedada a realização de obras e serviços de engenharia sem projeto executivo, ressalvada a hipótese prevista no § 3º do art. 18 desta Lei.

§ 2º A Administração é dispensada da elaboração de projeto básico nos casos de contratação integrada, hipótese em que deverá ser elaborado anteprojeto de acordo com metodologia definida em ato do órgão competente, observados os requisitos estabelecidos no inciso XXIV do art. 6º desta Lei.

§ 3º Na contratação integrada, após a elaboração do projeto básico pelo contratado, o conjunto de desenhos, especificações, memoriais e cronograma físico-financeiro deverá ser submetido à aprovação da Administração, que avaliará sua adequação em relação aos parâmetros definidos no edital e conformidade com as normas técnicas, vedadas alterações que reduzam a qualidade ou a vida útil do empreendimento e mantida a responsabilidade integral do contratado pelos riscos associados ao projeto básico.

§ 4º Nos regimes de contratação integrada e semi-integrada, o edital e o contrato, sempre que for o caso, deverão prever as providências necessárias para a efetivação de desapropriação autorizada pelo poder público, bem como:

- I - o responsável por cada fase do procedimento expropriatório;
- II - a responsabilidade pelo pagamento das indenizações devidas;
- III - a estimativa do valor a ser pago a título de indenização pelos bens expropriados, inclusive de custos correlatos;
- IV - a distribuição objetiva de riscos entre as partes, incluído o risco pela diferença entre o custo da desapropriação e a estimativa de valor e pelos eventuais danos e prejuízos ocasionados por atraso na disponibilização dos bens expropriados;
- V - em nome de quem deverá ser promovido o registro de imissão provisória na posse e o registro de propriedade dos bens a serem desapropriados.

§ 5º Na contratação semi-integrada, mediante prévia autorização da Administração, o projeto básico poderá ser alterado, desde que demonstrada a superioridade das inovações propostas pelo contratado em termos de redução de custos, de aumento da qualidade, de redução do prazo de execução ou de facilidade de manutenção ou operação, assumindo o contratado a responsabilidade integral pelos riscos associados à alteração do projeto básico.

§ 6º A execução de cada etapa será obrigatoriamente precedida da conclusão e da aprovação, pela autoridade competente, dos trabalhos relativos às etapas anteriores.

§ 7º (VETADO).

§ 8º (VETADO).

§ 9º Os regimes de execução a que se referem os incisos II, III, IV, V e VI do caput deste artigo serão licitados por preço global e adotarão sistemática de medição e pagamento associada à execução de etapas do cronograma físico-financeiro vinculadas ao cumprimento de metas de resultado, vedada a adoção de sistemática de remuneração orientada por preços unitários ou referenciada pela execução de quantidades de itens unitários.

Vamos esclarecer os pontos principais:

- **Empreitada por preço unitário:** Neste regime, o contratado recebe um valor fixo por cada unidade de medida executada.
- **Empreitada por preço global:** O contratado recebe um valor global pela execução total da obra ou serviço.

- **Empreitada integral:** O contratado é responsável por todas as etapas da obra, desde a elaboração do projeto até a entrega final.
- **Contratação por tarefa:** O pagamento é realizado com base nas tarefas realizadas pelo contratado.
- **Contratação integrada:** O contratado é responsável tanto pela elaboração do projeto quanto pela execução da obra.
- **Contratação semi-integrada:** Similar à contratação integrada, mas com possibilidade de alterações no projeto básico.
- **Fornecimento e prestação de serviço associado:** Combinação de fornecimento de bens com a prestação de serviços.

O § 1º traz a exigência do Projeto Executivo, **exceto** no caso de estudo técnico preliminar para contratação de obras e serviços comuns de engenharia, se demonstrada a inexistência de prejuízo para a aferição dos padrões de desempenho e qualidade almejados

Confira o § 3º do art. 18 da Lei 14.133/21, que traz essa exceção:

§ 3º Em se tratando de estudo técnico preliminar para contratação de obras e serviços comuns de engenharia, se demonstrada a inexistência de prejuízo para a aferição dos padrões de desempenho e qualidade almejados, a especificação do objeto poderá ser realizada apenas em termo de referência ou em projeto básico, dispensada a elaboração de projetos.

Projeto Básico na Contratação Integrada: Nos casos de contratação integrada, dispensa-se a elaboração do projeto básico, sendo necessário apenas o anteprojeto, conforme definido em regulamento.

Com relação a desapropriação autorizada pelo poder público, nos regimes de contratação integrada e semi-integrada, o edital e o contrato devem prever providências relacionadas à desapropriação autorizada pelo poder público.

Há a possibilidade de alteração do projeto básico na contratação semi-integrada, mediante autorização da Administração, desde que demonstrada a superioridade das inovações propostas pelo contratado.

Outro ponto que o artigo traz é que cada etapa da obra deve ser obrigatoriamente precedida da conclusão e aprovação dos trabalhos relativos às etapas anteriores.

E nos regimes de execução por preço global, é **vedada** a adoção de sistema de remuneração orientada por preços unitários, devendo ser adotada uma sistemática de medição e pagamento associada ao cumprimento de metas de resultado.

Essas medidas visam garantir uma maior eficiência e qualidade na execução da obra, bem como uma melhor gestão dos recursos públicos.

9) Princípios das Licitações de Serviço

O Artigo 47 da Lei 14.133/21 estabelece os **princípios** que devem nortear as **licitações de serviços**, especialmente **considerando a padronização e o parcelamento**.

Confira o Art. 47 da Lei 14.133/21:

Art. 47. As licitações de serviços atenderão aos princípios:

- I - da padronização, considerada a compatibilidade de especificações estéticas, técnicas ou de desempenho;
- II - do parcelamento, quando for tecnicamente viável e economicamente vantajoso.

§ 1º Na aplicação do princípio do parcelamento deverão ser considerados:

- I - a responsabilidade técnica;
- II - o custo para a Administração de vários contratos frente às vantagens da redução de custos, com divisão do objeto em itens;
- III - o dever de buscar a ampliação da competição e de evitar a concentração de mercado.

§ 2º Na licitação de serviços de manutenção e assistência técnica, o edital deverá definir o local de realização dos serviços, admitida a exigência de deslocamento de técnico ao local da repartição ou a exigência de que o contratado tenha unidade de prestação de serviços em distância compatível com as necessidades da Administração.

Vamos analisar cada ponto:

Princípio da Padronização	Considera a compatibilidade das especificações estéticas, técnicas ou de desempenho dos serviços a serem contratados. A ideia é garantir que os serviços contratados atendam a padrões mínimos de qualidade e desempenho, independentemente do fornecedor selecionado.
Princípio do Parcelamento	Quando tecnicamente viável e economicamente vantajoso , os serviços podem ser divididos em partes menores , permitindo uma gestão mais eficiente e flexível dos contratos. Isso pode resultar em maior competitividade entre os fornecedores e na redução de custos para a Administração.

Ao aplicar o princípio do parcelamento, alguns aspectos devem ser considerados:

- **Responsabilidade técnica:** Garantir que cada parte dos serviços seja tecnicamente viável e possa ser executada de forma eficiente.
- **Custo para a Administração:** Avaliar se a divisão do objeto em itens resultará em economia de custos ou se é mais vantajoso manter um único contrato.
- **Ampliação da competição:** Buscar dividir os serviços de forma a atrair um maior número de fornecedores e evitar a concentração de mercado.

Para serviços de manutenção e assistência técnica, o edital deve definir claramente o local onde os serviços serão realizados. Além disso, pode ser exigido que o contratado tenha uma unidade de prestação de serviços em uma distância compatível com as necessidades da Administração. Isso garante que o fornecedor tenha uma estrutura adequada para atender às demandas do órgão contratante.

Um exemplo prático, para ilustrar esse artigo, seria a contratação de serviços de limpeza para uma repartição pública. O órgão responsável pela licitação pode optar por dividir os serviços em diferentes lotes, como limpeza de escritórios, limpeza de banheiros, limpeza de áreas externas, etc. Isso permite que empresas especializadas em cada tipo de serviço concorram, aumentando a competição e possibilitando a escolha da proposta mais vantajosa para a Administração.

Além disso, o edital deve especificar claramente o local onde os serviços serão prestados e pode exigir que a empresa vencedora tenha uma unidade de prestação de serviços próxima o suficiente para garantir uma resposta rápida em caso de necessidade.

10) Vedações na Contratação de Serviço Terceirizado

Já o Artigo 48 estabelece as **diretrizes para a execução de atividades por terceiros**, especialmente no que diz respeito à **vedações** na contratação de serviços terceirizados pela Administração Pública.

Confira o Art. 48 da Lei 14.133/21:

Art. 48. Poderão ser objeto de execução por terceiros as atividades materiais acessórias, instrumentais ou complementares aos assuntos que constituam área de competência legal do órgão ou da entidade, vedado à Administração ou a seus agentes, na contratação do serviço terceirizado:

- I - indicar pessoas expressamente nominadas para executar direta ou indiretamente o objeto contratado;
- II - fixar salário inferior ao definido em lei ou em ato normativo a ser pago pelo contratado;
- III - estabelecer vínculo de subordinação com funcionário de empresa prestadora de serviço terceirizado;
- IV - definir forma de pagamento mediante exclusivo reembolso dos salários pagos;
- V - demandar a funcionário de empresa prestadora de serviço terceirizado a execução de tarefas fora do escopo do objeto da contratação;
- VI - prever em edital exigências que constituam intervenção indevida da Administração na gestão interna do contratado.

Parágrafo único. Durante a vigência do contrato, é vedado ao contratado contratar cônjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau, de dirigente do órgão ou entidade contratante ou de agente público que desempenhe função na licitação ou atue na fiscalização ou na gestão do contrato, devendo essa proibição constar expressamente do edital de licitação.

VEDAÇÕES na Contratação de Serviço Terceirizado

- Indicar pessoas expressamente nominadas para execução;
- Fixar salário inferior ao definido;
- Estabelecer vínculo de subordinação com funcionário terceirizado;
- Pagamento mediante exclusivo reembolso dos salários pagos;
- Demandar execução de tarefas fora do escopo para funcionário terceirizado;
- Prever em edital exigências de intervenção indevida.

Outra vedação que o artigo traz é que, durante a vigência do contrato, é **proibido ao contratado contratar cônjuge, companheiro ou parente de dirigentes do órgão ou entidade contratante, ou de agentes públicos envolvidos na licitação ou na gestão do contrato**. Essa proibição deve ser expressamente mencionada no edital de licitação para garantir a transparência e a lisura do processo.

11) Contratação Múltipla para o Mesmo Serviço

Agora vamos analisar as **condições** sob as quais a Administração Pública **pode contratar mais de uma empresa ou instituição para executar o mesmo serviço**.

Confira o Art. 49 da Lei 14.133/21:

Art. 49. A Administração poderá, mediante justificativa expressa, contratar mais de uma empresa ou instituição para executar o mesmo serviço, desde que essa contratação não implique perda de economia de escala, quando:

I - o objeto da contratação puder ser executado de forma concorrente e simultânea por mais de um contratado; e

II - a múltipla execução for conveniente para atender à Administração.

Parágrafo único. Na hipótese prevista no caput deste artigo, a Administração deverá manter o controle individualizado da execução do objeto contratual relativamente a cada um dos contratados.

A administração tem a prerrogativa de contratar mais de uma empresa ou instituição para executar o mesmo serviço, desde que haja uma justificativa expressa para tal decisão e desde que:

- O objeto da contratação possa ser executado de forma concorrente e simultânea por mais de um contratado.
- A múltipla execução for conveniente para atender às necessidades da Administração.

Administração é obrigada a manter um controle individualizado da execução do objeto contratual para cada uma das empresas ou instituições contratadas. Isso garante que cada contratado seja responsável por sua parte do serviço e que o desempenho de cada um possa ser avaliado separadamente.

Vamos considerar um exemplo prático: Um município decide realizar um programa de revitalização de praças públicas em diferentes bairros da cidade. Considerando a extensão do projeto e a necessidade de agilidade na execução, a Administração opta por contratar mais de uma empresa para realizar as obras de revitalização de diferentes praças simultaneamente.

Isso permite que várias equipes de trabalho estejam envolvidas ao mesmo tempo, acelerando o processo de conclusão das obras. A Administração mantém um controle individualizado sobre a execução de cada contrato, garantindo que cada empresa cumpra com suas responsabilidades e que o projeto como um todo seja concluído dentro dos prazos estabelecidos.

12) Serviços com Regime de Dedicção Exclusiva

O Artigo 50 estabelece as **obrigações do contratado** em contratações de serviços que envolvam o **regime de dedicação exclusiva de mão de obra**.

Confira o Art. 50 da Lei 14.133/21:

Art. 50. Nas contratações de serviços com regime de dedicação exclusiva de mão de obra, o contratado deverá apresentar, quando solicitado pela Administração, sob pena de multa, comprovação do cumprimento das obrigações trabalhistas e com o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS) em relação aos empregados diretamente envolvidos na execução do contrato, em especial quanto ao:

I - registro de ponto;

II - recibo de pagamento de salários, adicionais, horas extras, repouso semanal remunerado e décimo terceiro salário;

III - comprovante de depósito do FGTS;

IV - recibo de concessão e pagamento de férias e do respectivo adicional;

V - recibo de quitação de obrigações trabalhistas e previdenciárias dos empregados dispensados até a data da extinção do contrato;

VI - recibo de pagamento de vale-transporte e vale-alimentação, na forma prevista em norma coletiva.

O contratado, ao executar serviços com regime de dedicação exclusiva de mão de obra, **deve cumprir uma série de obrigações trabalhistas e relacionadas ao Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS) em relação aos empregados diretamente envolvidos** na execução do contrato.

E quando solicitado pela Administração, o contratado deve apresentar documentos que comprovem o cumprimento das obrigações trabalhistas, sob pena de multa. Esses documentos incluem:

- Registro de ponto dos empregados;
- Recibo de pagamento de salários, adicionais, horas extras, repouso semanal remunerado e décimo terceiro salário;
- Comprovante de depósito do FGTS;
- Recibo de concessão e pagamento de férias e do respectivo adicional;
- Recibo de quitação de obrigações trabalhistas e previdenciárias dos empregados dispensados até a data da extinção do contrato;
- Recibo de pagamento de vale-transporte e vale-alimentação, conforme estabelecido em norma coletiva.

Para exemplificar, vamos considerar que um órgão público contrata uma empresa de limpeza para fornecer serviços de limpeza exclusivamente em suas dependências. De acordo com o contrato, a empresa é responsável por disponibilizar uma equipe de trabalhadores dedicada exclusivamente a essa tarefa.

Quando solicitado pela Administração, a empresa deve fornecer os registros de ponto dos funcionários, recibos de pagamento de salários e benefícios, comprovantes de depósito do FGTS, entre outros documentos que comprovem o cumprimento das obrigações trabalhistas.

Essa documentação é essencial para garantir que os direitos dos trabalhadores sejam respeitados e que a empresa cumpra com suas responsabilidades legais.

13) Locação de Imóveis

O Artigo 51 trata das **regras relacionadas à locação de imóveis** no contexto de licitações e contratos públicos.

Confira o Art. 51 da Lei 14.133/21:

Art. 51. Ressalvado o disposto no inciso V do caput do art. 74 desta Lei, a locação de imóveis deverá ser precedida de licitação e avaliação prévia do bem, do seu estado de conservação, dos custos de adaptações e do prazo de amortização dos investimentos necessários.

O artigo estabelece que a locação de imóveis pela Administração Pública deve ser precedida de processo licitatório. Isso significa que, antes de celebrar um contrato de locação, a entidade pública deve realizar uma licitação para selecionar a proposta mais vantajosa.

Antes de iniciar o processo de licitação, é necessário realizar uma avaliação prévia do imóvel que será objeto de locação. Essa avaliação deve abranger diversos aspectos, como o estado de conservação do imóvel, os custos de eventuais adaptações necessárias para atender às necessidades da Administração Pública e o prazo de amortização dos investimentos requeridos para essas adaptações.

Ressalvado no caso de aquisição ou locação de imóvel cujas características de instalações e de **localização** tornem necessária sua escolha. Aqui a licitação é inexigível, pois a competição é inviável.

Confira o Art. 74 da Lei 14.133/21:

Art. 74. É inexigível a licitação quando inviável a competição, em especial nos casos de:

V - aquisição ou locação de imóvel cujas características de instalações e de localização tornem necessária sua escolha.

14) Âmbito Internacional

O Artigo 52, último que iremos analisar nessa aula, trata das **licitações de âmbito internacional**. Esse artigo estabelece as diretrizes a serem seguidas nos processos licitatórios que envolvem participação de licitantes estrangeiros, visando garantir a conformidade com as políticas monetárias e de comércio exterior, além de promover a igualdade de condições entre licitantes nacionais e estrangeiros.

O edital de licitação deve **ser compatível com as políticas econômicas e comerciais do país**, bem como **cumprir as normas e regulamentos** estabelecidos pelos **órgãos responsáveis**.

Confira o § 1º do Art. 51 da Lei 14.133/21:

Art. 52. Nas licitações de âmbito internacional, o edital deverá ajustar-se às diretrizes da política monetária e do comércio exterior e atender às exigências dos órgãos competentes.

§ 1º Quando for permitido ao licitante estrangeiro cotar preço em moeda estrangeira, o licitante brasileiro igualmente poderá fazê-lo.

Com relação a cotação de preços em moedas estrangeiras, ou seja, utilizando uma unidade de contagem de dinheiro diferente daquela que circula como moeda oficial no local, há a possibilidade de equiparação de direitos aos licitantes brasileiros.

Isso significa que, se a licitação permitir que um licitante estrangeiro apresente sua proposta em moeda estrangeira, então o licitante brasileiro também tem o direito de fazer o mesmo, desde que esteja previsto no edital ou instrumento convocatório.

Essa disposição visa garantir a **igualdade de condições entre os licitantes estrangeiros e brasileiros**, evitando possíveis distorções na concorrência. Dessa forma, o licitante brasileiro não seria prejudicado em relação ao estrangeiro no que diz respeito à forma de apresentação dos preços, se o processo licitatório permitir a cotação em moeda estrangeira.

Isso busca assegurar a isonomia entre licitantes estrangeiros e brasileiros quanto à possibilidade de cotar preços em moeda estrangeira, **desde que seja permitido no edital da licitação**.

§ 2º O pagamento feito ao licitante brasileiro eventualmente contratado em virtude de licitação nas condições de que trata o § 1º deste artigo será efetuado em moeda corrente nacional.

Isso significa que, mesmo que o licitante brasileiro tenha a possibilidade de cotar seu preço em moeda estrangeira, conforme permitido pelo § 1º, o pagamento pelo serviço, obra ou produto contratado será realizado em **moeda nacional do país onde está sendo conduzida a licitação**.

Essa disposição é importante para garantir a estabilidade e a segurança das transações financeiras entre a administração pública e o contratado brasileiro, evitando a volatilidade cambial e possíveis complicações relacionadas à conversão de moedas estrangeiras.

Dessa forma, mesmo que o licitante brasileiro tenha a possibilidade de cotar seu preço em moeda estrangeira, **o pagamento será efetuado em moeda nacional**.

§ 3º As garantias de pagamento ao licitante brasileiro serão equivalentes às aquelas oferecidas ao licitante estrangeiro.

Em outras palavras, o licitante brasileiro que participa de uma licitação sob as condições descritas nos parágrafos anteriores, particularmente no que diz respeito à possibilidade de cotar preços em moeda estrangeira, **deve receber as mesmas garantias de pagamento que são oferecidas ao licitante estrangeiro.**

Essas garantias podem incluir, por exemplo, modalidades de seguro, fiança bancária, ou outras formas de assegurar que o pagamento pelo serviço, obra ou produto contratado seja efetuado de acordo com as condições estabelecidas no contrato.

Essa é mais uma disposição busca garantir a igualdade de tratamento entre licitantes estrangeiros e brasileiros, assegurando que ambos tenham acesso às mesmas garantias necessárias para proteger seus interesses financeiros durante a execução do contrato resultante da licitação.

§ 4º Os gravames incidentes sobre os preços constarão do edital e serão definidos a partir de estimativas ou médias dos tributos.

Esse parágrafo estabelece que os gravames incidentes sobre os preços, ou seja, os encargos ou impostos que **afetam os preços** dos produtos, serviços ou obras objeto da licitação, **devem ser especificados no edital.**

Além disso, esses gravames serão definidos a partir de estimativas ou médias dos tributos, portanto, deve **incluir informações claras sobre quaisquer impostos, taxas ou encargos que incidirão sobre os preços** apresentados pelos licitantes. Esses gravames são importantes para que os licitantes possam calcular seus custos totais com precisão e oferecer propostas competitivas.

A definição desses gravames a partir de estimativas ou médias dos tributos visa proporcionar uma previsibilidade razoável para os licitantes, já que os valores exatos dos impostos podem variar ao longo do tempo e de acordo com circunstâncias específicas.

Assim, ao estabelecer estimativas ou médias, a administração pública busca garantir uma abordagem equitativa e estável para todos os participantes da licitação.

§ 5º As propostas de todos os licitantes estarão sujeitas às mesmas regras e condições, na forma estabelecida no edital.

Isso significa que **todos os participantes devem cumprir com os mesmos requisitos e obrigações** definidos pelas normas e condições estabelecidas no documento de convocação da licitação.

Essa igualdade de tratamento é fundamental para garantir a lisura e a transparência do processo licitatório. Ao estabelecer que todas as propostas devem obedecer às mesmas regras, o legislador visa evitar situações de vantagem injusta ou tratamento diferenciado entre os licitantes, promovendo assim a competitividade e a justiça no certame.

§ 6º Observados os termos desta Lei, o edital não poderá prever condições de habilitação, classificação e julgamento que constituam barreiras de acesso ao licitante estrangeiro, admitida a previsão de margem de preferência para bens produzidos no País e serviços nacionais que atendam às normas técnicas brasileiras, na forma definida no art. 26 desta Lei.

Esse parágrafo estabelece algumas diretrizes importantes relacionadas à elaboração do edital de licitação, especialmente no que diz respeito às condições de habilitação, classificação e julgamento dos licitantes estrangeiros.

Em primeiro lugar, o parágrafo afirma que o edital **não pode prever condições que constituam barreiras de acesso** ao licitante **estrangeiro**. Isso significa que o documento de convocação da licitação não pode conter exigências ou requisitos que tornem difícil ou impossível a participação de licitantes estrangeiros no certame.

No entanto, o parágrafo também menciona uma **exceção** a essa regra geral: a previsão de **margem de preferência** para bens produzidos no país e serviços nacionais que atendam às normas técnicas brasileiras.

Essa margem de preferência é uma medida que visa incentivar a produção nacional e proteger a indústria nacional, garantindo que produtos e serviços brasileiros tenham vantagens competitivas em relação aos estrangeiros.

Essa margem de preferência para produtos nacionais é definida no art. 26 da Lei 14.133/21 e pode ser aplicada desde que observados os termos estabelecidos na própria lei.6 da Lei.

Texto: Professor(a) Danielle Cintra Cardoso de Moraes

Proibida a reprodução e comercialização sem autorização

Usuário: Julio Cesar Justini dornellas, julio.justini@gmail.com, CPF: 05536778960
